A Democracia dos Partidos e a Democracia dos Cidadãos

Publicado em 2026-11-05 11:45:00



FRAGMENTOS DO CAOS · CRÓNICA · 4 DE NOVEMBRO DE 2026

A Democracia dos Partidos e a Democracia dos Cidadãos

O paradoxo constitucional português: cinquenta anos depois de Abril, quem é verdadeiramente dono da democracia?

O 25 de Abril de 1974 não foi apenas a queda de uma ditadura. Foi a promessa de que o cidadão deixaria de ser súbdito. A Constituição de 1976 transformou essa promessa em direitos, liberdades e garantias, mas deixou-nos uma pergunta que atravessa o presente: quem pode falar politicamente em nome do país — apenas quem integra as máquinas partidárias ou também quem, sem cartão de militante, decide intervir na praça pública?

Há uma diferença entre reconhecer direitos no papel e acolher o seu exercício quando ele perturba a rotina das instituições. É nessa distância que se revela a cultura democrática de um Estado.

Duas leituras, uma Constituição

De um lado, encontramos uma leitura predominantemente institucional: eleições, representação parlamentar, competências administrativas, procedimentos e preservação da ordem. É uma preocupação legítima; sem regras, a liberdade dos mais fortes facilmente esmagaria a dos restantes.

Do outro lado, uma leitura que parte da cidadania como sujeito permanente da democracia. Votar é indispensável, mas não esgota a soberania popular. Manifestar-se,

O erro começa quando a primeira leitura se torna exclusiva: quando o cidadão é bem-vindo na urna e inconveniente na rua. A democracia não pode ser uma subscrição renovável de quatro em quatro anos.

O que diz, afinal, a Lei Fundamental?

O artigo 2.º da Constituição aponta para o aprofundamento da democracia participativa. O artigo 10.º reconhece aos partidos um papel essencial na organização e expressão da vontade popular, mas não lhes atribui o monopólio dessa vontade. O artigo 45.º protege a reunião pacífica sem necessidade de autorização e reconhece o direito de manifestação. O artigo 48.º consagra a participação direta ou por representantes eleitos; o artigo 52.º prevê petições e ação popular.

A Constituição não descreve um povo que desaparece depois das eleições. Descreve cidadãos que continuam a existir politicamente entre elas. E o artigo 18.º impõe limites exigentes às restrições dos direitos, liberdades e garantias. A legalidade democrática não é um cheque em branco à conveniência administrativa.

A tensão torna-se visível quando manifestações, protestos prolongados ou iniciativas cívicas encontram a resistência da Administração. Há questões reais a ponderar: circulação, segurança, utilização partilhada do espaço público e direitos de terceiros. Uma ocupação permanente não é juridicamente idêntica a uma concentração de algumas horas.

Mas reconhecer esses problemas não autoriza uma inversão silenciosa do princípio democrático. O ónus de justificar uma restrição deve recair sobre quem restringe, com fundamentos legais e proporcionalidade, não sobre o cidadão por ousar exercer uma liberdade. A Comissão de Veneza e a OSCE sublinham a importância da proteção efetiva das reuniões pacíficas, mesmo quando provocam incómodo.

Também os tribunais têm limites: não devem substituir sem fundamento a Administração. Mas controlar a constitucionalidade e a legalidade das restrições é precisamente uma das suas funções. Separação de poderes não significa separação entre o poder e a responsabilidade.

É possível defender sinceramente a Constituição de Abril e, ainda assim, interpretá-la a partir de uma sensibilidade excessivamente centrada na estabilidade institucional. Essa tendência não deve ser atribuída indistintamente a uma geração de constitucionalistas: há diferenças profundas entre autores, decisões e tradições jurídicas.

Mas a pergunta crítica permanece. Quando um conflito opõe a iniciativa de um cidadão ao conforto organizativo da Administração, qual é o reflexo dominante? Procurar primeiro a proteção do direito ou procurar primeiro a preservação da autoridade?

Não se trata de escolher entre liberdade e Estado de direito. Trata-se de recordar que o Estado de direito democrático existe para tornar a liberdade efetiva, e não apenas ordeira.

Os números de uma cidadania distante

Os dados ajudam a compreender a dimensão do problema. No inquérito da OCDE sobre confiança nas instituições, publicado em 2024 com recolha em 2023, apenas 24% dos inquiridos em Portugal consideravam que o sistema político permitia a pessoas como eles influenciar a ação

deliberada de excluir cidadãos. Revelam, contudo, uma fratura entre representação formal e sentimento de influência política. Quando a cidadania sente que a sua voz não conta, a legitimidade eleitoral continua necessária, mas já não basta para sustentar confiança.

A International IDEA recordou, no seu relatório global de 2025, que participação, representação, direitos e Estado de direito são dimensões distintas e interdependentes da qualidade democrática. Reduzir a democracia a uma delas é empobrecê-la.

Uma democracia sem donos

Não precisamos de abolir os partidos; precisamos de impedir que a vida pública se esgote neles. Precisamos de consultas públicas que não sejam cerimónias de fachada, petições com consequências transparentes, administrações obrigadas a explicar as suas decisões, acesso real à justiça e espaços de deliberação onde os cidadãos não sejam meros figurantes.

A participação direta também exige responsabilidade, pluralismo e respeito pelos direitos de quem discorda. Não há cidadania democrática se a voz mais ruidosa puder silenciar as restantes.

A pergunta que Abril ainda nos faz

O 25 de Abril abriu as portas da liberdade. A tarefa de manter essas portas abertas pertence a cada geração. E a medida da nossa maturidade democrática não está apenas em saber se podemos votar sem medo, mas em saber se podemos discordar, organizar-nos e intervir sem sermos tratados como intrusos na nossa própria República.

Uma democracia que só escuta o cidadão no dia das eleições é uma democracia com audição seletiva. E um Estado que vê na cidadania ativa um problema de ordem pública talvez tenha esquecido a razão por que existe.

A democracia não pertence aos partidos. Não pertence aos governos. Não pertence sequer aos constitucionalistas. Pertence aos cidadãos — inclusive aos que não pediram licença a ninguém para pensar.

Nota editorial

Esta crónica é um texto de opinião e interpretação política e constitucional. Não atribui a qualquer jurista ou corrente uma posição que não esteja documentalmente demonstrada, nem pretende analisar o mérito de uma

não constituem prova de cada juízo editorial aqui expresso.

Referências e leituras internacionais

1. Constituição da República Portuguesa — Assembleia da República
2. OCDE — Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2024: Portugal
3. International IDEA — The Global State of Democracy 2025
4. Conselho da Europa / Comissão de Veneza — Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly